

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50655728920238240930

ID Comunicacao: 364527275

Data Disponibilizacao: 2025-08-28

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section><b>BUSCA E APREENS&Atilde;O EM ALIENA&Ccedil;&Atilde;O FIDUCI&Aacute;RIA N&ordm; 5065572-89.2023.8.24.0930/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>

</section>

<section>

<p><span><strong>1. </strong>Defiro, com amparo no art. 4&ordm; do Decreto-Lei n&ordm; 911/1969, o pedido de convers&atilde;o da a&ccedil;&atilde;o de busca e apreens&atilde;o em execu&ccedil;&atilde;o por quantia certa formulado pela parte autora, tendo em vista a n&atilde;o localiza&ccedil;&atilde;o do bem alienado fiduciariamente quando do cumprimento da liminar.</span>&nbsp;</p>

<p><span>Retifique-se a classe processual na autua&ccedil;&atilde;o.</span></p>

<p><span>Proceda-se &agrave; retirada da restri&ccedil;&atilde;o via RENAJUD.</span></p>

<p><span>Intime-se a parte autora.</span></p>

<p><strong>2. </strong>Ap&oacute;s a convers&atilde;o em execu&ccedil;&atilde;o;</p>

<p><strong>2.1 Cita&ccedil;&atilde;o para pagamento ou embargos</strong></p>

<p>Intime-se a parte exequente a recolher as custas complementares e as&nbsp;&lig&ecirc;ncias do oficial de justi&ccedil;a,&nbsp;&no prazo de 5 dias, ciente de que o boleto dever&aacute; ser gerado pelo pr&oacute;prio interessado, sem a remessa dos autos &agrave; Contadoria.&nbsp;</p>

<p>Recolhidas, cite-se a parte executada para pagar a d&iacute;vida no prazo de <strong>3 dias</strong> (CPC, art. 829, <em>caput</em>) ou oferecer embargos no prazo de <strong>15 dias</strong> (CPC, art. 915).</p>

<p>Arbitro os honor&aacute;rios em 10% do valor atualizado da execu&ccedil;&atilde;o, percentual que ser&aacute; reduzido pela metade na hip&oacute;tese de integral pagamento no prazo assinalado (CPC, art. 827, <em>caput</em>

e § 1º).

No expediente deverá contar, ainda: (i) que se não houver o pagamento, a parte executada deverá apresentar bens, penhora, ciente de que seu silêncio configura ato atentatório à dignidade da justiça, com multa desde já fixada em 20% do valor atualizado do débito em execução (CPC, art. 774, V e parágrafo único); (ii) que, no prazo de 15 dias para opor embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% do valor atualizado da execução, acrescido de custas e honorários de advogado de 10%, a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (CPC, art. 916, caput); (iii) que os embargos, como regra, não terão efeito suspensivo, salvo a requerimento fundamentado da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, caput e § 1º).

Promovida a citação e não havendo o pagamento integral da dívida, independentemente do decurso do prazo de embargos, proceda-se à indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada (citada), por meio do sistema SISBAJUD (CPC, art. 854, caput, c/c art. 829, § 1º, por analogia).

Se a parte executada não for encontrada para ser citada, realize o oficial de justiça o arresto de bens, observando-se as formalidades legais pertinentes (CPC, art. 830, caput e § 1º), assim como o Cartório, com relação aos demais atos necessários para intimação da parte exequente, a citação da parte executada (por edital) e a conversão do arresto em penhora (CPC, art. 830, §§ 2º e 3º).

**2.2 SISBAJUD: impulsos necessários**

Do resultado da autoridade supervisora do sistema financeiro, **sem prejuízo do imediato cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva** (CPC, art. 854, § 1º), deverá ser observado um dos três impulsos oficiais abaixo:

**2.2.1 Bloqueio integral**

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 dias (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º).

Havendo impugnação tempestiva, retornem os autos conclusos no localizador "urgente/impenhorabilidade". A eventual arguição de impenhorabilidade deverá ser documentalmente demonstrada: a) se for de salário, remuneração, aposentadoria etc., por comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio; b) se for de saldo em poupança, pelo extrato dos 3 meses que antecederam ao bloqueio, para se aferir se se trata de poupança propriamente dita.

Rejeitada ou não apresentada a impugnação, converta-se a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução (CPC, art. 854, § 5º).

Após, intime-se a parte exequente para fornecer seus dados bancários e informar se há saldo credor remanescente no prazo de 5 dias, sob pena de extinção pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

**2.2.2 Bloqueio parcial**

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 dias (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º).

Havendo impugnação tempestiva, retornem os autos conclusos no localizador "urgente/impenhorabilidade". A eventual arguição de impenhorabilidade deverá ser documentalmente demonstrada: a) se for de salário, remuneração, aposentadoria etc., por comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio; b) se for de saldo em poupança, pelo extrato dos 3 meses que antecederam ao bloqueio, para se aferir se se trata de poupança propriamente dita.

Rejeitada ou não apresentada a impugnação, converta-se a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução (CPC, art. 854, § 5º).

Ato contínuo, expedir-se-á mandado de reforço de penhora e avaliação de tantos

bens da parte executada quantos bastem para a satisfa&ccedil;&atilde;o do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte exequente (CPC, art. 829, &sect; 2&ordm;). Na hip&ocirc;tese de a indica&ccedil;&atilde;o recair sobre im&ocirc;veis ou ve&iacute;culos discriminados, <strong>desde que acompanhada da respectiva comprova&ccedil;&atilde;o atualizada de propriedade e aus&ecirc;ncia de gravame</strong>, a penhora ser&aacute; realizada por termo nos autos (CPC, art. 845, &sect; 1&ordm;), havendo a necessidade, ainda, da expedi&ccedil;&atilde;o do mandado de avalia&ccedil;&atilde;o e, em se tratando de ve&iacute;culos, busca e apreens&atilde;o.</p>

<p>Recaindo a constri&ccedil;&atilde;o sobre bens m&ocirc;veis, na falta de deposit&aacute;rio judicial nesta Comarca, assumir&aacute; o encargo a parte exequente ou pessoa id&ocirc;nea de sua confian&ccedil;a, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de dif&iacute;cil remo&ccedil;&atilde;o ou quando anuir a parte exequente, o que, se n&atilde;o constar expresso nos autos, dever&aacute; ser certificado pelo oficial de justi&ccedil;a. Em se tratando de im&ocirc;veis, assumir&aacute; o encargo, at&eacute; segunda ordem, a parte executada (propriet&aacute;ria). E na hip&ocirc;tese de ve&iacute;culos, a parte exequente figurar&aacute; como deposit&aacute;ria, mediante condi&ccedil;&atilde;o suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (CPC, art. 840, II, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;).</p>

<p>Perfectibilizada a penhora, intimem-se ambas as partes para apresentar impugna&ccedil;&atilde;o no prazo de 15 dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (CPC, art. 841, c/c art. 917, &sect; 1&ordm;). Em se tratando de im&ocirc;veis ou direitos reais sobre im&ocirc;veis, intime-se, tamb&eacute;m, o c&ocirc;njuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separa&ccedil;&atilde;o absoluta de bens (CPC, art. 842).</p>

<p>Quando n&atilde;o encontrar bens penhor&aacute;veis ou n&atilde;o forem localizados os ve&iacute;culos constrictados, o oficial de justi&ccedil;a anotar&aacute; na certid&atilde;o o ocorrido e, na mesma dilig&ecirc;ncia, descrever&aacute; os bens que guarnecem a resid&ecirc;ncia ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a deposit&aacute;ria provis&ocirc;ria (CPC, art. 836, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;).</p>

<p>Na hip&ocirc;tese de restar frustrada a penhora e/ou avalia&ccedil;&atilde;o, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada e/ou requerer o que for de direito no prazo de 30 dias, sob pena de suspens&atilde;o do processo e do prazo prescricional por 1 ano (CPC, art. 921, III, &sect; 1&ordm;), <strong>independentemente de nova conclus&atilde;o</strong>, com a ci&ecirc;ncia de que, decorrido o prazo, os autos ser&atilde;o arquivados administrativamente e ser&aacute; retomada&nbsp;a&nbsp;contagem&nbsp;da prescri&ccedil;&atilde;o intercorrente (CPC, art. 921, III, &sect;&sect; 2&ordm; e 4&ordm;).</p>

<p><em><strong>2.2.3 Bloqueio frustrado</strong></em></p>

<p>Expe&ccedil;a-se mandado de penhora e avalia&ccedil;&atilde;o de tantos bens da parte executada quantos bastem para a satisfa&ccedil;&atilde;o do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte exequente (CPC, art. 829, &sect; 2&ordm;). Na hip&ocirc;tese de a indica&ccedil;&atilde;o recair sobre im&ocirc;veis ou ve&iacute;culos discriminados, <strong>desde que acompanhada da respectiva comprova&ccedil;&atilde;o atualizada de propriedade e aus&ecirc;ncia de gravame</strong>, a penhora ser&aacute; realizada por termo nos autos (CPC, art. 845, &sect; 1&ordm;), havendo a necessidade, ainda, da expedi&ccedil;&atilde;o do mandado de avalia&ccedil;&atilde;o e, em se tratando de ve&iacute;culos, busca e apreens&atilde;o.</p>

<p>Recaindo a constri&ccedil;&atilde;o sobre bens m&ocirc;veis, na falta de deposit&aacute;rio judicial nesta Comarca, assumir&aacute; o encargo a parte exequente ou pessoa id&ocirc;nea de sua confian&ccedil;a, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de dif&iacute;cil remo&ccedil;&atilde;o ou quando anuir a parte exequente, o que, se n&atilde;o constar expresso nos autos, dever&aacute; ser certificado pelo oficial de justi&ccedil;a. Em se tratando de im&ocirc;veis, assumir&aacute; o encargo, at&eacute; segunda ordem, a parte executada (propriet&aacute;ria). E na hip&ocirc;tese de ve&iacute;culos, a parte exequente figurar&aacute; como deposit&aacute;ria, mediante condi&ccedil;&atilde;o suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (CPC, art. 840, II, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;).</p>

<p>Perfectibilizada a penhora, intimem-se ambas as partes para apresentar impugna&ccedil;&atilde;o no prazo de 15 dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (CPC, art. 841, c/c art. 917, &sect; 1&ordm;). Em se tratando de im&ocirc;veis ou direitos reais sobre im&ocirc;veis, intime-se, tamb&eacute;m, o c&ocirc;njuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separa&ccedil;&atilde;o absoluta de bens (CPC, art. 842).</p>

<p>Quando n&atilde;o encontrar bens penhor&aacute;veis ou n&atilde;o forem localizados os ve&iacute;culos constrictados, o oficial de justi&ccedil;a anotar&aacute; na certid&atilde;o o ocorrido e, na mesma dilig&ecirc;ncia,

descrever; os bens que guarnecem a resid&ecirc;ncia ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a deposit&aacute;ria provis&oacute;ria (CPC, art. 836, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;).

Na hip&oacute;tese de restar frustrada a penhora e/ou avalia&ccedil;&atilde;o, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada e/ou requerer o que for de direito no prazo de 30 dias, sob pena de suspens&atilde;o do processo e do prazo prescricional por 1 ano (CPC, art. 921, III, &sect; 1&ordm;), **independentemente de nova conclus&atilde;o**, com a ci&ecirc;ncia de que, decorrido o prazo, os autos ser&atilde;o arquivados administrativamente e ser&aacute; retomada&nbsp;a&nbsp;contagem&nbsp;da prescri&ccedil;&atilde;o intercorrente (CPC, art. 921, III, &sect;&sect; 2&ordm; e 4&ordm;).

<section>

</section>

<section>

<p>&nbsp;</p>

<hr>

<p>&nbsp;</p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>